

1501384-09.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICARDO VENTURINI BROSCO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 29/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO DOS SANTOS FAGUNDES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO VENTURINI BROSCO

DANILO DOS SANTOS FAGUNDES, qualificada nos autos, está sendo processada por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 6 JUNHO de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

2ª Vara Judicial

Rua: Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar - SP - cep 07790-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501384-09.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501384-09.2021.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO DOS SANTOS FAGUNDES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO VENTURINI BROSCO

DANILO DOS SANTOS FAGUNDES, qualificada nos autos, está sendo processada por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 6 JUNHO de 2021, trazia consigo e guardava, com objetivo de venda, a droga descrita na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar.

A denúncia foi recebida.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas.

O réu foi interrogado.

O Ministério Público, em debates, requereu a condenação, nos termos da denúncia.

A defesa pugna pela absolvição.

É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL

FUNDAMENTO E DECIDO

A ação penal é procedente.

A materialidade está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão dos entorpecentes e pelo laudo pericial.

As drogas foram apreendidas e examinadas; não há que se discutir, portanto, a materialidade.

A autoria está comprovada com a juntada do auto de prisão em flagrante.

Os guardas, ouvidos em audiência, confirmaram que o réu foi preso em flagrante, em ponto de tráfico.

A quantidade expressiva de substância entorpecente apreendida, somada às circunstâncias em que se deu a apreensão, afastam a possibilidade de desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/06, sendo certo que o robusto arcabouço probatório evidencia que o réu certamente não era somente usuário, de modo que é de rigor a procedência da ação penal por tráfico, nos termos da denúncia.

Nesse sentido, entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "a alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (RJTJ 101/498).

Na primeira fase, a pena será fixada com acréscimo de 1/6, em razão da quantidade e nocividade, em 05 anos, 10 meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos) dias-multa, fixado o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária, na forma do artigo 43, do mesmo diploma legislativo. Na segunda fase, em razão da agravante de crime cometido durante pandemia, novo acréscimo de 1/6: 6 anos, 9 meses, 680 dias multa.

Imperioso é o reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, eis que o réu é tecnicamente primário e não há provas de que integre organizações criminosas.

A GRANDE quantidade de entorpecente apreendida justificam a fixação do benefício no redutor mínimo.

Portanto, por força da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, a pena imposta deve ser reduzida em 1/6, resultando uma reprimenda de 5 anos, 8 meses de reclusão e 566 dias-multa.

A minguia de outras circunstâncias, torno-a definitiva.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR o réu DANILO DOS SANTOS FAGUNDES, à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e o pagamento de 566 dias-multa, na forma especificada, por infração ao artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Considerando a pena imposta e o regime inicial, não persistem os fundamentos para manutenção da custódia.

Portanto, revogo a prisão preventiva e defiro o recurso em liberdade.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão.

PI

Cajamar, 29 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA